



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Affari Generali

REGISTRO SETTORE n. 211 del 28-05-2026

REGISTRO GENERALE n. 453 del 28-05-2026

OGGETTO:	AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.3 "COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA" SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO. PROVVEDIMENTI ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE LIQUIDAZIONE
-----------------	--

C.I.G.	BB0A4E259F
---------------	------------

Oggetto:	AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.3 "COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA" SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO. PROVVEDIMENTI ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE LIQUIDAZIONE
-----------------	--

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di maggio, **il Responsabile del Settore Affari Generali**

Il Responsabile del Settore Affari Generali

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 17 del 08.02.2024, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Modifica della macrostruttura comunale vigente ed assegnazione del personale”, è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente che prevede la ripartizione nei seguenti settori: Risorse umane, Affari Generali, Finanze e Tributi, Lavori Pubblici e ambiente, Gestione del Territorio, Sicurezza Urbana;
- la detta delibera prevede per il settore AA.GG. l’assegnazione dei seguenti servizi:
 1. Servizio AA.GG e segreteria;
 2. Servizio innovazione tecnologica;
 3. Servizi demografici ed elettorale;
 4. Servizi alla persona;
 5. Servizi cimiteriali;
 6. Servizio patrimonio;
 7. Servizio avvocatura;
- con decreto sindacale n. 7/2025, di conferma degli incarichi di E.Q. già attribuiti con decreto sindacale n. 2/2024, è stato conferito allo scrivente – già Responsabile della transizione al digitale – l’incarico di Responsabile del Settore AA.GG. Pertanto, lo scrivente risulta legittimato a emanare il presente provvedimento, non sussistendo, per quanto allo stato noto, cause di incompatibilità e/o situazioni di conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;
- con Delibera del Consiglio comunale n. 8/2026 è stato approvato il bilancio di previsione dell’Ente 2026/2028;

PREMESSO, altresì, che:

- l’Avviso, denominato “Risorse in Comune” e finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, si inquadra all’interno della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nell’ambito dell’Investimento 2.3 “Competenze e capacità amministrativa”, parte del Sub-investimento 2.3.2 “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro”;
- il Sub-investimento in parola ha l’obiettivo, tra gli altri, di supportare e accompagnare le amministrazioni nel processo di adeguamento degli assetti organizzativi e di rafforzamento della capacità amministrativa, attraverso lo sviluppo delle capacità di pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro;
- in particolare, nell’ambito della Linea progettuale “Sviluppo di modelli organizzativi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle comunità territoriali”, approvata definitivamente con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica n. ID 60935751 del 5 settembre 2025;

DATO ATTO che con Determinazione n. 39/2026 è stata avviata una procedura strutturata e integrata di programmazione, verifica e gestione degli acquisti di beni e servizi, finalizzata a garantire — nel rispetto delle tempistiche previste e delle disposizioni richiamate — la piena rispondenza delle forniture ai fabbisogni effettivi dell’Ente;

RILEVATO che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 126 del 27/03/2026 (Registro Generale n. 267 del 27/03/2026), esecutiva previa apposizione del visto di regolarità contabile in data 30/03/2026, è stato disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di attrezzature informatiche,

all'operatore economico Finbuc S.r.l., P.IVA 08573761007, con sede in Via di Grotte Portella 4/6, 00044 Frascati (RM), per un importo di € 18.251,47 oltre IVA al 22% pari a € 4.015,32, per un totale complessivo di € 22.266,79 IVA inclusa, mediante Procedura MEPA n. 1524489 – Ordinativo ad esecuzione immediata n. 9028068;

- con la medesima determinazione è stato altresì nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto il sottoscritto avv. Roberto Tortora, Responsabile del Settore Affari Generali;
- la fornitura è stata effettuata nell'ambito del progetto "Risorse in Comune", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, a valere sul PNRR – Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3, Sub-investimento 2.3.2, CUP H54J25000890006;

RAPPRESENTATO che:

- l'operatore economico Finbuc S.r.l. ha emesso la fattura elettronica n. 002703FE acquisita al prot. n. 10175/2026 per la fornitura oggetto del contratto, trasmesse al Sistema di Interscambio, per un importo parziale di € 9.747,00 imponibile + IVA 22% pari a € 2.144,34, per un importo complessivo pari ad € 11.891,34 relativa alla quota parte della fornitura già consegnata e verificata e nel dettaglio:
 - 19 D58SBAT PRO MINI 260 G9 R I5 16/512 W11P
- con nota protocollo n. 10206 del 28.05.2026 il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, attestando che:
 - la fornitura è stata eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle specifiche tecniche dei prodotti ordinati;
 - il bene consegnato è conforme per tipologia, quantità e qualità a quanto previsto nell'ordine;
 - la consegna è avvenuta nei termini pattuiti e senza rilievi di sorta;
 - i beni forniti sono stati verificati e riscontrati idonei all'uso cui sono destinati, conformi alle prescrizioni contrattuali e alle normative vigenti in materia di sicurezza e qualità;
 - non sussistono contestazioni, riserve o reclami da parte dell'Amministrazione nei confronti del fornitore;
 - la fornitura è pienamente rispondente alle finalità del progetto PNRR "Risorse in Comune" (Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3, Sub-investimento 2.3.2);

VISTA la regolarità contributiva del fornitore, attestata dal DURC On Line prot. n. INPS_49268822, dalla quale risulta che la società Finbuc S.r.l. è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

RILEVATO che:

- ricorrono tutti i presupposti di legge per procedere alla liquidazione della spesa in favore dell'operatore economico Finbuc S.r.l.;
- la fattura è regolare sotto il profilo fiscale, formale e sostanziale;
- la spesa trova copertura nell'impegno n. 83/2026 al codice di bilancio 01.11-2.02.01.99.999 (ex cap. 2041/4) del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 18 agosto 2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, in particolare:
 - l'art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
 - gli artt. 181 ss. che disciplinano la procedura di liquidazione della spesa;
 - i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il DLgs n. 36/2023;

RILEVATO il pieno rispetto e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile del settore Affari Generali, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

RITENERE la premessa parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

LIQUIDARE la fattura n. 002703FE acquisita al prot. n. 10175/2026 a favore di Finbuc S.r.l., P.IVA 08573761007, con sede in Via di Grotte Portella 4/6, 00044 Frascati (RM), la somma di € 9.747,00 quale imponibile della fattura elettronica emessa per la fornitura della quota parte degli articoli ordinati con Procedura MEPA n. 1524489 – Ordinativo n. 9028068, con IVA pari a € 2.144,34 trattenuta e versata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (split payment), per un totale IVA inclusa di € 11.891,34;

IMPUTARE la spesa di € 11.891,34 (IVA inclusa) al codice di bilancio 01.11-2.02.01.99.999 (ex cap. 2041/4) – Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026, impegno n. 83/2026;

DARE ATTO che:

- a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del presente procedimento è il dott. Emilio Rossi, Dipendente del Comune di San Marzano sul Sarno;
- contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Campania sezione distaccata di Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- al presente atto venga data pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti;

TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, con contestuale trasmissione della relativa documentazione giustificativa.

Il Responsabile dell'Istruttoria

**Il Responsabile del Settore Affari Generali
Avv. Roberto Tortora**

**Il Responsabile del Settore Affari Generali
e il Responsabile dell'Istruttoria**

ATTESTANO – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

San Marzano sul Sarno, 28-05-2026

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Avv. Roberto Tortora

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*